

1501519-67.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/08/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

LETICIA LEONICE DOS SANTOS FRANCA

Vistos.

Letícia Leonice dos Santos França foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.01.2019, por volta das 09:44 horas, na Rua Araguaia, Pari, guardava e trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501519-67.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501519-67.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

LETICIA LEONICE DOS SANTOS FRANCA

Vistos.

Letícia Leonice dos Santos França foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 19.01.2019, por volta das 09:44 horas, na Rua Araguaia, Pari, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 05 porções de maconha, 72 de cocaína e 07 de crack.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório da ré.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 12/13, 21/24 e 141/144.

A ré na polícia, a fls. 06, negou o tráfico, disse ser casada com o indivíduo que fugiu, Caio, negando que também ele estivesse envolvido no ilícito, bem como não conhecer Alan, o outro detido.

Já em juízo mudou sua versão, acomodando-a da maneira que lhe seria mais conveniente. Voltou a negar seu envolvimento, mas agora apontando seu marido Caio como traficante e que ele é falecido.

A par da contradição, seu relato não se coaduna com os fatos.

Os PMS Thiago e Vinicius informaram ter ido ao local, um ponto conhecido de tráfico, podendo observar a venda de drogas e o papel desempenhado pelos três indivíduos avistados: Caio fazia a venda, Letícia o auxiliava e Alan atuava como olheiro.

Numa primeira aproximação, o grupo fugiu, dispersando-se. Os PMS não desistiram e foram até o alto de um prédio do conjunto habitacional, de lá vendo quando se reagruparam para prosseguir com a atividade ilícita. Em investida subsequente, Caio correu e logrou escapar, mas Thiago viu quando dispensou uma bolsa, a qual continha entorpecentes. Letícia dispensou outra bolsa com drogas e foi contida por Vinicius. Ela admitiu informalmente aos milicianos a traficância.

A identificação de Caio foi possível, porque Letícia trazia consigo um seu documento.

Acrescente-se, para além dos depoimentos coesos e uniformes dos policiais, a revesti-los de credibilidade, que Letícia em seu interrogatório judicial declarou que quando menor de idade teve duas passagens na Vara da Infância por tráfico, o que é sintomático.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar a ré Letícia Leonice dos Santos França como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

A ré é primária e de bons antecedentes, a fls. 137, sendo menor de 21 anos na época dos fatos. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis da ré e a pouca quantidade de drogas, equipara-se ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 28 de agosto de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito